අංක සී 20 දරණ දෙපාර්තමේන්තු නියෝගය

බාල හා තරුණ අපරාධකරුවෝ

ළමා, බාල හා තරුණ සෑම දෙනා ම පහත සඳහන් ශීර්ෂ යටතේ වර්ග කළ හැකි ය:—

(ඒ) වයස අවුරුදු 8 ට අඩු ළමයි;

(බී) වයස අවුරුදු 8 ටත් 12 ටත් අතර ළමයි;

(සී) වයස අවුරුදු 12 ටත් 16 ටත් අතර ළමයි (බාල අපරාධකරුවෝ);

(ඩී) වයස අවුරුදු 16 ටත් 22 ටත් අතර වූවෝ (තරුණ අපරාධකරුවෝ).

වයස අවුරුදු 8 ට අඩු ළමයකු කරන කිසිදු වරදක් නීතිය ඉදිරියේ වරදක් නොවේ.

එසේ ම ඒ ඒ අවස්ථාවේ තම හැසිරීමේ ස්වභාවය හා එහි ප්‍රතිඵලයන් සලකා ගැනීමට තරම් වැටහීමේ හුවණ නොමේරූ වයස අවුරුදු 8 ට වැඩි අවුරුදු 12 ට අඩු ළමයකු කරන කිසිවකුදු වරදක් නොවේ.

බාල අපරාධකරුවෝ

(වර්ෂ 1944 අංක 18 දරන ආඥාපනතින් සංශෝධිත පරිදි) වර්ෂ 1939 අංක 48 දරන ළමයින් හා තරුණ අය පිළිබඳ ආඥාපනතේ 86 වැනි වගන්තියේ අඩංගු 'ළමයා' හා 'තරුණ අය' යන පාඨවල අර්ථ නිරූපණයට බාල අපරාධකරුවෝ ද එමෙන් ම රැකබැලීම හා ආරක්ෂාව අවශ්‍ය බාලයෝ ද යන දෙගොල්ල ම ඇතුළත් වෙති.

වරදකරුවන් වුව ද ආරක්ෂාව හා රැකබැලීම අවශ්‍ය අය වුවද, අවුරුදු 16 න් පහළ සෑම කෙනකු සම්බන්ධයෙන් ම ළමයින් හා තරුණ අය පිළිබඳ ආඥාපනතේ විධිවිධානවල ප්‍රකාර ක්‍රියා කළ යුතු ය. යථෝක්ත ආඥාපනතේ 15 (1) සහ 15 (2) යන අතුරු විධානවල දැක්වෙන විශේෂ කරුණු යටතේ මිස එම තැනැත්තන් සිර භාරයේ තැබිය නොහැකි ය.

ළමයින් හා තරුණ අය සම්බන්ධයෙන් අදාළ වන විශේෂ විධිවිධාන

2. ළමයකු හෝ තරුණ කෙනකු, වරදකරුවකු නැත හෙත් ආරක්ෂාව හා රැකබැලීම අවශ්‍ය වූවකු හැටියට පොලිස් ස්ථානයකට ගෙන ගිය විට, පොලිස් ස්ථානයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා විසින් ම එම ප්‍රදේශයේ පරිවාස නිලධාරියාට දැනුම් දිය යුතු ය. (17 (i) දරන වගන්තිය). එසේ ම එම ළමයින් හා තරුණ අය පොලිස් ස්ථානයේ රඳවා ගෙන සිටින විට හෝ උසාවියට නැතහොත් උසාවියේ සිට ගෙන යන විට ද එසේ නැත හෙත් කිසියම් උසාවියකට පැමිණ සිටින විට ද ඔවුන් වැඩි හිටි වරද කරුවන්ගෙන් වෙන් කර තබන්නට විධිවිධාන යෙදිය යුතු ය. (13 වැනි වගන්තිය). වයස අවුරුදු 16 ට අඩු බව පෙනී යන කෙනකු සිර භාරයට ගත් විට ඔහු ඇප පිට නිදහස් කිරීමට හෝ රිමාන්ඩ් නිවාසයක නැත හොත් ගරු ස්වදේශ අමාත්‍යවරයා විසින් නම් කරනු ලබන කිසි යම් තැනැත්තකුගේ නිවසේ නැවැත්වීමට හෝ ඔහු ගෙන යන පොලිස් ස්ථානයේ කාර්ය භාර නිලධාරියාට පිළිවන. (14 (1) සහ (2) දරන වගන්තිය). එම තැනැත්තාගේ වයස නිවැරදි ලෙස තීරණය කර ගැනීමට උසාවියට ප්‍රයෝජනවත් වන සාක්ෂි හෝ සාධක ඉදිරිපත් කිරීමෙන් හෝ ඉදිරිපත් කරවීමෙන් පොලිස් ස්ථානයේ කාර්ය භාර නිලධාරියාට මේ අවස්ථාවේ දී බෙහෙවින් උපකාරවත් විය හැකි ය. යම් ළමයකුට හෝ තරුණ අයකුට රැකබැලීම හා ආරක්ෂාව අවශ්‍ය වෙ තියි විශ්වාස කිරීමට පොලිස් නිලධාරියකුට කරුණු ඇත් නම්, ඔහු 35 (2) දරන වගන්තියේ ප්‍රකාර, එම තැනැත්තා ළමා උසාවියක් හැටියට ක්‍රියා කරන මහෙස්ත්‍රාත් උසාවියක් ඉදිරියට පැමිණවිය යුතු ය.

පරිවාස නිලධාරියකුට 17 (i) දරන වගන්තියේ ප්‍රකාර, පොලිස් ස්ථානයක කාර්ය භාර නිලධාරියාගෙන් නිවේදනයක් ලැබුණු විට, ඔහු එම ළමයාගේ හෝ තරුණ අයගේ ගෙදර පරිසරය, පාඨශාලා සමය පිළිබඳ තොරතුරු ඇතොත් ඒවා, සෞඛ්‍ය තත්ත්වය හා හැසිරීම ආදී කරුණු සම්බන්ධයෙන් උසාවියට ප්‍රයෝජනවත් වෙති යි සිතිය හැකි තොරතුරු හැකි පමණ එකතු කළ යුතු ය. (17 (2) දරන වගන්තිය). නඩු විභාගයට කලින් පිළියෙල කරන මේ වාර්තාවෙන් අදහස් කරන්නේ අනවශ්‍ය අන්දමින් දීර්ඝ කාලයක් රිමාන්ඩ් භාරයේ තැබීම වැළැක්වීමයි. වරදකරු කළ බව ප්‍රකාශ කිරීමට පළමු එය උසාවියට අවශ්‍ය නොවේ (10 (i) දරන වගන්තිය). එසේ ද වුවත් ළමයකු හෝ තරුණ අයකු සම්බන්ධ නඩුව ඉවරයක් කරන්නට පළමු (සාමාන්‍යයෙන් පරිවාස නිලධාරියාගේ වාර්තාව මඟින් ලැබෙන) සෙයා ගත හැකි තොරතුරු සියල්ලක් සලකා බැලීමට උසාවිය බැඳී සිටී. (19 (i) දරන වගන්තිය). නඩු විභාගයට කලින් පිළියෙල කරන පරිවාස නිලධාරියාගේ වාර්තාවෙන් සැහෙන තරම් තොරතුරු නොලැබෙන විට, 10 (2) හෝ 15 (1) යන වගන්තියක් යටතේ එම ළමයා හෝ තරුණ අය පළමු වරට දින 21කට වැඩි නොවන කාලයක් රිමාන්ඩ් නිවාසයක, එනම් ස්වදේශ කටයුතු පිළිබඳ ඇමතිවරයා විසින් මේ සඳහා ආඥාපනතේ 14 (3) දරන වගන්තියේ ප්‍රකාර අනුමත කරනු ලැබූ පෞද්ගලික නිවාසයක හෝ, ආඥාපනතේ 47 (i) දරන වගන්තියේ ප්‍රකාර පිහිටුවා ඇති (කොව්වාවේ සහ කොග්ගල නිබෙන විධියේ) රජයේ රිමාන්ඩ් නිවාසයක හෝ, 37, 45 සහ 54 යන වගන්තියක අඩංගු කර ඇති පරිදි යෝග්‍ය තැනැත්තකු භාරයේ හෝ රිමාන්ඩ් පිට තැබිය යුතු ය.

විධි වූ පරිදි සංස්ථාපිත උසාවියක් මගින් ළමයකු හෝ තරුණ අයකු සම්බන්ධයෙන් නඩු විභාග කරනු ලබන්නේ ළමයින්ට සාධාරණ නඩු විභාගයක් ලබාදීමටය. ළමයාගේ දෙමවුපියන් හෝ භාරකාරයන් හැකි සෑම අවස්ථාවක ම නඩු විභාගයේ දී පැමිණිය යුතු ය. එම ළමයාගේ හෝ තරුණ අයගේ යහපත උදෙසා ඔවුන්ගේ පැමිණීම අවශ්‍ය වන විට ඔවුන් විශේෂයෙන් ම පැමිණිය යුතු ය. 16 (2) දරන වගන්තිය අනුව, ළමයකු හෝ තරුණ අයකු ගෙනෙනු ලබන පොලිස් ස්ථානයක කාර්ය භාර නිලධාරියා "ළමයාගේ හෝ තරුණ අයගේ දෙමවුපියන්ට හෝ භාරකාරයා සොයාගත හැකි නම් ඔහුට හෝ ඒ ළමයා හෝ තරුණ අය පමුණුවනු ලබන උසාවියට පැමිණෙන ලෙස අවවාද කරවිය යුතු ය."

යම් යම් වැරදි සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ලැබූ (ළමයින්ට නොව) තරුණ අයට (9 (4) (බී) වගන්තිය) නියම අධිකරණ බලය ඇති මහෙස්ත්‍රාත් උසාවියක් ඉදිරිපිට නඩු විභාග කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිය හැකි ය. ළමා උසාවිය ලවා නඩුව විභාග කරවීමට එම තරුණ අය තීරණය කළ හොත්, නඩු විභාගයේ සෙසු කාර්ය පරිපාටිය වැඩිහිටියකු සම්බන්ධයෙන් කෙරෙන හැටියට ම ය. වෙනසකට ඇත්තේ සාක්ෂිකරුවන්ගෙන් හරස් ප්‍රශ්න ඇසීම් වශයෙන් ප්‍රශ්න ඇසීම වෙනුවට ප්‍රකාශයක් කිරීමට ළමයකුට හෝ තරුණ අයකුට ඉඩ දිය හැකි වීම සි. ප්‍රශ්න සකස් කිරීම උසාවිය අයත් කාර්යයකි. නඩු විභාගය අවසානයේ දී හෝ වරද පිළිගනු ලැබුව හොත් හෝ ප්‍රකාශයක් කිරීමෙ කැමති දැ සි එම ළමයාගෙන් හෝ තරුණ අයගෙන් ඇසිය යුතු ය.

පහත සඳහන් කරුණු සඳහා—එනම්,

(i) වෙනත් අය සම්බන්ධයෙන් නඩු විභාග කරද්දී ළමයින් උසාවියේ සිටීම බැලැක්වීම (18 වැනි වගන්තිය);

(ii) යම් යම් තොරතුරු ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර ආදියෙහි පළ කරනු වැළැක්වීම (20 වැනි වගන්තිය) සහ;

(iii) ළමයා හෝ තරුණ අය සාක්ෂි දෙන අවස්ථාවේ උසාවියෙන් පිට කළ යුතු යයි උසාවිය සලකන කෙනකු එසේ පිට කිරීමට උසාවියට බලය දීම

සඳහා නීතියෙන් විශේෂ විධිවිධාන ද ඇත්තේ ය.

ළමයින් හා තරුණ අය පිළිබඳ ආඥා පනතේ සාරය 21 වැනි වගන්තියෙහි දක්නා ලැබේ. ළමයකු හෝ තරුණ අයකු සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කරන සෑම උසාවියක් විසින් ම සලකා ගත යුතු ප්‍රධාන කාරණය ඔහුගේ හෝ ඇගේ **යහසිද්ධිය** බව එහි සඳහන් වේ. 33 වැනි වගන්තියෙන් මෙම කාරණය තව දුරටත් අවධාරණය කෙරේ. ළමයින් හා තරුණ අය "වරදකරු කරනවා" නොව "වරද කළ හැටියට තීරණය කරන" බවත්, ඔවුන්ට "දඩුවම් නියම කරනවා" නොව "වරද කළ හැටියට **තීරණය කොට**" නියෝගයක් දෙන බවත් එයින් කියැවේ. තව ද ළමයින්ටත් තරුණ අයටත් වරද කරු ය සි හෝ නිවැරදිකරු ය සි කියා සිටින්නට නියම කිරීමත් නැත. කළැයි කියන වරද තමන් විසින් කරන ලදැ සි පිළිගන්නා බව හෝ නොපිළිගන්නා බව පමණක් ඔවුන්ගෙන් අසනු ලැබේ. එසේ ම ළමයකු හෝ තරුණ අයකු වරදකරු කළ, නැත හොත් වරද කළ හැටියට තීරණය කළ කිසි විටෙකත්, නුසුදුසු බවට පත් කිරීමට හේතු වන වරදකරු කිරීමක් අදහස් වන හැටියට එය සටහන් නොකළ යුතු බව ද සලකා ගැනීම වැදගත් ය.

3. **රිමාන්ඩ් භාරය.** 'බාලාපරාධකරුවන් ගැන සෝදිසි කිරීමට බාලාපරාධ උසාවි පිහිටුවීම සඳහාත් ළමයින් සහ තරුණ අය ආරක්ෂා කිරීමට හා වෙනත් ඒ හා සම්බන්ධ කටයුතු සඳහාත් විධිවිධාන සලස්වන ආඥා පනතක්' හැටියට විස්තර වන ළමයින් හා තරුණ අය පිළිබඳ ආඥා පනත 1952 අප්‍රේල් මාසයේ ප්‍රකාශනය කරන ලදු ව, ළමයින් හා තරුණ අය සම්බන්ධයෙන් මීට ඉහතින් පනවා ඇති අනිකුත් සියලු ව්‍යවස්ථාවන් අභිබවා පවතී. එහෙයින් පොලිස් නිලධාරීන් හා නඩු පැමිණිලි කරන නිලධාරීන් යම් කෙනකු රිමාන්ඩ් භාරයේ තබන ලෙස ඉල්ලා සිටින විට එසේ කරන්නේ **ළමයින් හා තරුණ අය පිළිබඳ ආඥා පනතේ 15 (2) හෝ 15 (1) දරන වගන්තියේ** ප්‍රකාර මිස එතැන් පටන් යටපත් වී ඇති අපරාධ නඩු සංහිධාන සංග්‍රහයේ 440 (බී) වගන්තිය යටතේ නොවේ.

4. **අපරාධ පිළිබඳ වගකීම ඇති වයස.** දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 75 වැනි වගන්තිය අනුව වයස අවුරුදු 8 ට අඩු තැනැත්තකු විසින් කරනු ලබන කිසිදු ක්‍රියාවක් වරදක් හැටියට නොසැලකිය හැකි ය. එසේ ම ඒ ඒ අවස්ථාවේ තම හැසිරීමේ ස්වභාවය හා එහි ප්‍රතිවිපාකත් සලකා ගැනීමෙට තරම් ළමයාගේ වැටහීමේ නුවණ මෝරා ඇති බව ඔප්පු වෙතොත් මිස, 76 වැනි වගන්තිය අනුව වයස අවුරුදු 8 ට වැඩි හෝ අවුරුදු 12 ට අඩු ළමයකු විසින් කරනු ලබන කිසිවකුදු වරදක් හැටියට නොසැලකිය හැකි ය.

5. **බාලාපරාධකරුවෝ (එනම් අවුරුදු 16 ට අඩු අය).** නීතියේ නියම අර්ථයට අනුරූප ව, 'සිරකරු' යන පාඨය ළමයින් හා තරුණ අය සම්බන්ධයෙන් නොයෙදිය යුතු ය. එසේ ම බාලයන් සමූහ වශයෙන් සිර කර නොතැබිය යුතු අතර අවශ්‍ය තන්හි ළමයින් හා තරුණ අය පිළිබඳ ආඥා පනතේ 10 (ii) හෝ 15 (i) දරන වගන්තියේ ප්‍රකාර කටයුතු පිළියෙල කිරීම ද අවශ්‍ය ය.

එසේ ම පහත සඳහන් කරුණු සම්බන්ධයෙන් ද පොලිස් නිලධාරීන් විශ බලා ගත යුතු ය. එනම්:—

(i) 13 වැනි වගන්තියෙන් නියම කර ඇති පරිදි බාලයන් වැඩිහිටි වැරදිකරුවන්ගෙන් වෙන්කොට තැබීම;

(ii) වෙනත් අය ගැන කඩු විභාග කරන අවස්ථාවේ, 18 වැනි වගන්තියෙන් නියම කර ඇති පරිදි (වඩා ගෙන සිටින අත දරුවකු හැර) කිසිම ළමයකු උසාවියේ නොසිටීම;

(iii) (ලේඛනගත හෝ වෙනත් සාක්ෂිවලින් තහවුරු වන පරිදි) බාලයාගේ නියම වයස උසාවියට ඉදිරිපත් කරන වාර්තාවට හෝ චෝදනා පත්‍රයට ඇතුළත් වීම;

(iv) චැසිහිටි අපරාධකරුවන් පිළිබඳ ව තබා ගන්නා ලේඛනය හැර වෙන ම ලේඛනයක් බාලයන් වෙනුවෙන් ද තබා ගැනීම; සහ

(v) ළමයින් හා තරුණ අයත් නිල ඇඳුම් නොව සාමාන්‍ය ඇඳුම් ඇඳ ගත් නිලධාරීන් විසින් ළමා උසාවිය ඉදිරියට පැමිණවීම යන මේවා ය.

6. **සාමාන්‍ය කරුණු.** (i) ළමයින් හා තරුණ අය පිළිබඳ ආඥාපනතේ 4 වැනි, 5 වැනි කොටස් මෙතෙක් ප්‍රකාශනය කර නැති හෙයින් 74 වැනි වගන්තිය ක්‍රියාවිරහිත ම පවතී.

(ii) කිසියම් ළමයකු හෝ තරුණ අයකු ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් යම් පොලිස් නිලධාරියෙක් වගකිවයුතු වේ ද ඒ ළමයාගේ වයස ඔප්පු කරන විශ්වාස කටයුතු සාක්ෂි ඔහු උසාවියට ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.

(iii) (ඒ) කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ, කොට්ටාවේ වලවූ වත්තේ ද, ගාලු දිස්ත්‍රික්කයේ කොග්ගල ද, ළමයින් හා තරුණ අය පිළිබඳ ආඥාපනතේ 47 (i) දරන වගන්තියේ ප්‍රකාර **රජයේ රිමාන්ඩ් නිවාස** පිහිටුවා ඇත.

(බී) පහත සඳහන් තැන්වල පිහිටි සෙවණ රිමාන්ඩ් නිවාසය 14 (3) දරන වගන්තියේ ප්‍රකාර අනුමත කර ඇත:—

(1) තිරිකුණාමලේ ගැලවිමේ හමුදා නිවාසය,

(2) කුරුණෑගල සී. වී. ගුණසේකර මහත්මියගේ නිවාසය,

(3) තලවත්තේ විජේසිංහ නිවාසය,

(4) හොරේතුඩුව සී. පී. ඇස්. බාලිකා නිවාසය,

(5) මඩකලපුවේ නඩන්ගුරුසාමිගේ නිවාසය,

(6) අනුරාධපුරේ සිද්ධසථාන පාරේ ජී. ජී. ආර්. පිරිස් මහතාගේ නිවාසය,

(7) මහනුවර ජයන්ත ළමා නිවාසය,

(8) (බාලිකාවන් සඳහා) ලුනාවේ සාම ජීව ළමා නිවාසය.

ළමයින් හා තරුණ අය පිළිබඳ ආඥාපනතේ විධිවිධානවලින් පොලිස් නිලධාරීන් සම්පූර්ණ ප්‍රයෝජන ලැබිය යුතු ය; රැකබැලීම හා ආරක්ෂාව අවශ්‍ය සේ පෙනී යන ළමයින් හා තරුණ අය ද අපරාධකාරී ඒකීයයකට පෙළඹීමෙන් වළක්වනු සඳහා කල්තබා ක්‍රියා කළ හැකි පරිදි ඒ ඔයල්ලන් ම නියමිත ළමා උසාවි ඉදිරියට පැමිණවිය යුතු ය. මෙහි දී, ආඥාපනතේ විධිවිධාන සාර්ථක ලෙස ක්‍රියාවට නඟනු සඳහා පොලිස් නිලධාරීන් පරිවාස නිලධාරීන් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම ද අවශ්‍ය ය.

තරුණ අපරාධකරුවෝ

නීති ප්‍රඥප්ති සංග්‍රහයේ 19 වැනි පරිච්ඡේදය වන කලින් නිබුණු තරුණ අපරාධකාර ආඥාපනත අවලංගු කර ඇත ද, වෙී 1939 අංක 28 දරන තරුණ අපරාධකාර (අභ්‍යාස පාඨශාලා) ආඥාපනත අනුව, වයස අවුරුදු 19ටත් 22ටත් අතර වරදකරුවන් අභ්‍යාස පාඨශාලාවක (බෝස්ටල් ආයතනයක) නැවැත්වීමට නියම කළ හැකිය. මෙම ආඥාපනත අනුව වයස අවුරුදු 16ටත් 22ටත් අතර තරුණ අපරාධකරුවකු තුන් අවුරුද්දක් නවත්වා තබනු සඳහා බෝස්ටල් ආයතනයකට (අභ්‍යාස පාඨශාලාවකට) යැවිය හැකි ය. වරදකරු අභ්‍යාස පාඨශාලාවක නැවැත්වීමට කොතෙක් දුරට සුදුසු ද යනු උසාවියට තේරුම් ගත හැකි වන පරිදි, බන්ධනාගාර කොමසාරිස් හෝ ඔහු විසින් බලය පවරනු ලැබූ තැනැත්තකු හෝ දෙ සතියක් ඇතුළත එම තරුණ අපරාධකරු ගැන උසාවියට වාර්තාවක් සැපයිය යුතු ය. මෙහි දී, එම වරදකරුගේ සාපරාධී ඇබ්බැහිකම්, ගති සිරිත්, ආශ්‍රය කරන නරක චරිත ඇති අය යන මේ ආදී කරුණු සම්බන්ධයෙන් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට බන්ධනාගාර අධිකාරීන්ට ඒ ඒ පළාතේ පොලිස් නිලධාරීන්ගේ ආධාර ලැබිය යුතු ය. මෙම වාර්තා 105 දරන පොලිස් පෝරමයේ ලියා ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර, එම පෝරම ඇඟිලි සටහන් රිජිස්ට්‍රාර් මගින් පළාතේ පොලිස් නිලධාරියා වෙත එවනු ලැබේ. පොලිස් නිලධාරීන් මෙම පෝරමය පුරවා අප්‍රමාද ව ඒ ඒ බන්ධනාගාර අධිකාරීන් වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. සති දෙකක් ඇතුළත, තරුණ අපරාධකරු රිමාන්ඩ් භාරයේ සිටියදී ම සිය වාර්තාව උසාවියට ඉදිරිපත් කරන ලෙස බන්ධනාගාර කොමසාරිස්ට නියම කර ඇති හෙයින් එම වාර්තාව අප්‍රමාද ව ඉදිරිපත් කළ යුත්තේ ය.